



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

Presidência

APONTAMENTO 3

Lacuna de articulação, nomenclatura e completude institucional (arts. 8º, 18 e 21)

A revisão do Regimento Interno em curso introduz, no art. 21 da Proposta, uma Corregedoria – CORREG, órgão atualmente inexistente na estrutura vigente da CENTRAL. Em paralelo, o art. 8º reformula o Comitê de Ética e Integridade – COMISETI, retirando-lhe a competência de receber denúncias e apurar condutas antiéticas (incisos VI a VIII do art. 8º vigente), e o art. 18 reformula a ASSGER, retirando-lhe a competência de investigação interna conjunta com o COMISETI em casos de conflito de interesse, desvio de conduta e fraude (inciso X do art. 18 vigente).

Essa reorganização está, em sua concepção, alinhada à prática observada em órgãos de controle e planejamento do Estado do Rio de Janeiro — Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ), Controladoria-Geral do Estado (CGE-RJ) e Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) —, nos quais a função de apuração de ilícito funcional é concentrada em uma única unidade corregedora, distinta das funções de recepção/triagem (Ouvidoria) e de orientação normativa e cultura de integridade (áreas de integridade/comitês de ética).

O quadro a seguir sintetiza esse padrão:

Órgão	Recepção/triagem de denúncia	Apuração de ilícito funcional	Norma/cultura de ética e integridade
TCE-RJ	Não há Ouvidoria ou Comitê de Ética previstos no Regimento	Corregedoria-Geral (instância única)	Não tratada como função distinta
CGE-RJ	Ouvidoria (recepciona e direciona ao órgão competente)	Corregedoria Geral do Estado (instância única)	Assessoria Técnica de Integridade Pública (não apura)
SEPLAG	Ouvidoria Interna e Transparência (recepciona e trata manifestações)	Corregedoria Interna (instância única)	Assessoria de Integridade (subsídia Comissão de Ética; não apura)
CENTRAL (Proposta)	Ouvidoria – OUVI (art. 24)	Corregedoria – CORREG (art. 21)	COMISETI (art. 8º) e ASSGER (art. 18) — função consultiva/monitoramento

Verifica-se, contudo, que a Proposta da CENTRAL ainda não replica integralmente esse padrão. O texto atual do art. 21 cria a CORREG como unidade apuradora, mas não estabelece, de forma expressa, o elo de recebimento entre a Ouvidoria – OUVI (art. 24) e a CORREG, ao mesmo tempo em que mantém, no inciso X do art. 21, o encaminhamento de indícios de violação ao Código de Conduta para um órgão — nomeado no texto como “Comitê de Ética e Compliance” — que não corresponde à denominação do COMISETI fixada no art. 8º, e cuja competência, após a revisão, não mais contempla qualquer atuação após o recebimento de tal encaminhamento.

Tal lacuna foi identificada na análise compilada do Procedimento Padrão para Apuração de Denúncias Recebidas pela Ouvidoria, atualmente em vigor, que descreve fluxo segundo o qual toda denúncia recebida pela Ouvidoria é encaminhada ao COMISETI, que realiza a apuração de conduta ética, podendo contar com o apoio da ASSGER para investigação interna em casos mais complexos. Caso as revisões dos arts. 8º e 18 sejam aprovadas sem o correspondente ajuste do art. 21, o referido procedimento ficaria sem unidade responsável pelas etapas de apuração hoje atribuídas ao COMISETI e à ASSGER.

Propõe-se a manutenção da arquitetura geral da Proposta — inclusive a concentração da apuração de ilícitos funcionais na CORREG, sem distinção de rito processual em função da natureza ética ou disciplinar do fato, em linha com o tratamento unificado adotado pelo TCE-RJ, pela CGE-RJ e pela SEPLAG —, com os seguintes ajustes pontuais de redação:

2.1. Art. 21 – Corregedoria (CORREG)

a) Inclusão de inciso expresso estabelecendo a CORREG como destinatária das comunicações de irregularidade encaminhadas pela Ouvidoria – OUVI, nos seguintes termos sugeridos:

“Receber e instaurar apuração, de ofício ou em razão de comunicações de irregularidade recebidas da Ouvidoria – OUVI, observado o disposto no art. 24 deste Regimento.”

Essa inclusão corresponde, em substância, ao tratamento dado pelo art. 73, inciso VI, do Regimento da CGE-RJ, e pelo art. 88, inciso III, do Regimento da SEPLAG, ambos os quais estabelecem a Corregedoria como destinatária explícita das comunicações de irregularidade recebidas pelas respectivas unidades.

b) Ajuste da redação do inciso X, de modo a corrigir a denominação do órgão destinatário — hoje referido como “Comitê de Ética e Compliance”, sem correspondência com a denominação do art. 8º — e a finalidade do encaminhamento, que passa a ser de caráter normativo e não apuratório, em coerência com a nova competência do COMISETI:

Redação atual: “Encaminhar ao Comitê de Ética e Compliance indícios de violação ao Código de Conduta Ética e de Integridade.”

Redação proposta: “Comunicar ao Comitê de Ética e Integridade – COMISETI, para fins de orientação normativa e atualização do Código de Conduta Ética e de Integridade, os indícios de violação identificados em procedimentos correccionais, sem prejuízo da competência da CORREG para sua apuração.”

c) Ajuste do inciso III, de modo a tornar explícito que a conclusão da apuração pode resultar em arquivamento, aplicação de penalidade ou adoção de outra medida cabível, inclusive de caráter orientativo ou de gestão de pessoas, sem necessidade de enumerar hipóteses específicas de destino do caso após a apuração — em linha com a técnica regimental observada na CGE-RJ (art. 25, que atribui ao Corregedor-Geral competência para decidir pelo arquivamento ou pela aplicação das penalidades), que define a competência decisória sem prescrever o rito ou os critérios de decisão, matéria própria de normativo interno:

Redação sugerida (acréscimo ao inciso III): “(...) podendo a CORREG, ao final da apuração, decidir pelo arquivamento, pela recomendação de aplicação de penalidade ou pela adoção de outras medidas cabíveis, inclusive de natureza orientativa ou de gestão de pessoas.”

2.2. Art. 8º – Comitê de Ética e Integridade (COMISETI)

Não se propõe alteração de competência. O desenho do art. 8º — instância consultiva e propositiva, sem poder de apuração — é compatível com o papel atribuído a colegiados equivalentes nos demais órgãos analisados. Recomenda-se apenas a verificação de toda referência cruzada ao COMISETI no texto da Proposta, de modo a assegurar uniformidade da denominação oficial do órgão.

2.3. Art. 18 – Assessoria de Governança, Riscos e Compliance (ASSGER)

Não se propõe alteração de competência. Recomenda-se unicamente a correção, no inciso VII, da referência ao “Comitê de Ética e Compliance” para “Comitê de Ética e Integridade – COMISETI”, pela mesma razão exposta no item 2.2. A competência de monitoramento contínuo da adesão ao Código de Conduta, mantida no referido inciso, é compatível com a concentração da apuração de casos concretos na CORREG, na medida em que se trata de função de acompanhamento (segunda linha de defesa), e não de instrução processual.

Os ajustes ora propostos não alteram a direção geral da revisão regimental, tampouco recriam a sobreposição de competências entre COMISETI e ASSGER que a Proposta buscou eliminar. Eles asseguram, isto sim, que a nova Corregedoria – CORREG efetivamente assumirá, de forma inequívoca e sem lacuna de encaminhamento, a função de apuração que hoje se encontra fragmentada entre o COMISETI e a ASSGER, replicando o padrão de separação de funções — recepção, apuração e orientação normativa — observado no TCE-RJ, na CGE-RJ e na SEPLAG.

2.4. Art. 21 – Completude da CORREG: lacunas identificadas na comparação com regimentos de referência

Além dos ajustes de coerência interna descritos nos itens 2.1 a 2.3, a análise comparativa do art. 21 com os Regimentos Internos da Corregedoria Geral do Estado – CGE-RJ (art. 73 e seguintes, Resolução CGE nº 154/2022) e do Tribunal de Contas do Estado – TCE-RJ (arts. 219 a 222, Deliberação nº 338/2023) identificou três ausências na Proposta que não decorrem de incoerência interna, mas de omissões que deixam a CORREG estruturalmente incompleta frente ao padrão adotado pelos órgãos correccionais de referência do Estado do Rio de Janeiro. Diferentemente dos ajustes anteriores, que corrigem problemas de coerência interna da Proposta, os três pontos a seguir elevam o texto ao padrão institucional dos órgãos de referência consultados.

a) Hipótese de investigação do Diretor-Presidente. O art. 21 define que a CORREG encaminha sua conclusão ao Diretor-Presidente para a aplicação de penalidades (inciso IX). Não há, porém, qualquer previsão para a hipótese em que o próprio Diretor-Presidente seja o investigado — lacuna que compromete a independência correccional nos casos mais sensíveis. A CGE-RJ resolve essa situação com previsão específica no art. 73: quando o investigado é a autoridade máxima de um órgão, a conclusão é encaminhada ao nível superior (Controlador-Geral, que representa ao Governador). O TCE-RJ adota solução equivalente para os próprios Conselheiros (art. 222). Para a CENTRAL, a solução natural é incluir parágrafo no art. 21:

“Quando a apuração envolver o Diretor-Presidente ou membros da Diretoria Executiva, a conclusão da CORREG será encaminhada diretamente ao Conselho de Administração – CONADM, que deliberará sobre a aplicação de penalidades, com ciência obrigatória à Corregedoria Geral do Estado – CGE-RJ.”

b) Impedimento e substituição do titular da CORREG. O art. 21 não prevê o que ocorre quando o próprio titular da CORREG está impedido, suspeito ou é objeto de apuração. Tanto o TCE-RJ (art. 219, §3º, que define substituto automático para o Corregedor-Geral em ausências e impedimentos) quanto a CGE-RJ (art. 73, que regula a substituição em afastamentos) dispõem expressamente sobre esse ponto. Na CENTRAL, dado que a CORREG é de titular único — ao contrário do TCE-RJ, que conta com um colegiado —, essa omissão é estruturalmente mais grave: sem previsão de substituto, qualquer impedimento do Corregedor paralisaria a atividade correcional ou criaria dúvida sobre a validade dos atos praticados. Sugere-se incluir parágrafo no art. 21:

“Em caso de impedimento, suspeita, afastamento ou vacância do titular da Corregedoria, suas funções serão exercidas, em caráter transitório, por servidor designado pelo Conselho de Administração – CONADM, com ciência imediata à Corregedoria Geral do Estado – CGE-RJ.”

c) Plano anual e relatório de resultados correccionais. O art. 21 elenca dezesseis incisos de competência operacional da CORREG, mas não inclui a obrigação de elaborar e publicar plano anual de atividades e relatório anual de resultados. A CGE-RJ prevê esse instrumento como parte integrante das atividades correccionais (art. 73), e o TCE-RJ utiliza o plano de correção como ferramenta de programação e prestação de contas do Corregedor-Geral (art. 220, III). A ausência de base regimental para esse instrumento torna a CORREG estruturalmente dependente de provocação — sem capacidade de planejar ações preventivas —, e fragiliza sua posição perante a CGE-RJ, à qual a CORREG da CENTRAL está tecnicamente vinculada pelos §§1º e 2º do art. 21 e que demanda informações estruturadas das Unidades de Corregedoria Setorial – UCS. Sugere-se incluir inciso no art. 21:

“Elaborar e publicar plano anual de atividades correccionais e relatório anual de resultados, submetendo-os ao Conselho de Administração e encaminhando-os à Corregedoria Geral do Estado – CGE-RJ, nos termos da legislação aplicável.”

Os três pontos acima não alteram a arquitetura da CORREG nem a distribuição de competências entre as unidades. Eles apenas completam o desenho institucional do órgão nos aspectos em que a Proposta é, em comparação com os modelos de referência do próprio Estado, incompleta.

Diante do exposto, submete-se a presente proposta à apreciação superior.

Clarice Amaral Paiva
Assessora Chefe da ASSGER
99.000.964

Rio de Janeiro, 01 julho de 2026



Documento assinado eletronicamente por **Clarice Amaral Paiva, Assessora-Chefe**, em 02/07/2026, às 15:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **135587612** e o código CRC **42D93C8D**.